

1500436-08.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho
Comarca: Santa Branca
Foro: Foro de Santa Branca
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 12/09/2022
... bruto de 5,62 gramas, para fins de tráfico.

De acordo com a peça acusatória, o Denunciado foi surpreendido em sua residência, por policiais militares, praticando a mercancia ilícita.

Mercê de denúncia apócrifa, dando conta de que no palco dos fatos era realizado tráfico ilícito de estupefacientes, a polícia militar ali compareceu e flagrou o Denunciado, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santa Branca
Foro de Santa Branca
Vara Única
Rua Alfredo de Lima, 90, Santa Branca-SP - cep 12380-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500436-08.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500436-08.2022.8.26.0617
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2086276/2022 - DISE-
DEL.SEC.JACAREI, 23941162 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 33/22/502 - DISE-
DEL.SEC.JACAREI, 2086276 - DISE- DEL.SEC.JACAREI
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE FELIPE CARRIEL
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

V I S T O S.

JOSÉ FELIPE CARRIEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, porque, segundo peça acusatória, no dia 29 de março de 2022, às 15h00, na Rua Rotary Internacional, n.º 126, Parque São Jorge, na Cidade e Comarca de Santa Branca, guardava drogas em sua residência, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consubstanciadas em 09 (nove) invólucros contendo maconha, com peso bruto de 23,39 gramas, e 03 (três) unidades de crack, com peso bruto de 5,62 gramas, para fins de tráfico.

De acordo com a peça acusatória, o Denunciado foi surpreendido em sua residência, por policiais militares, praticando a mercancia ilícita.

Mercê de denúncia apócrifa, dando conta de que no palco dos fatos era realizado tráfico ilícito de estupefacientes, a polícia militar ali compareceu e flagrou o Denunciado, no interior do imóvel, na posse de 09 (nove) trouxas de maconha, 03 (três) pedras de crack, um aparelho de telefone celular, R\$121,00 (cento e vinte e um reais) em espécie, uma balança de precisão e uma folha de papel, contendo a contabilidade da venda da droga.

O Denunciado prontamente confirmou aos policiais militares a prática da traficância, sendo que, durante a diligência, um indivíduo desconhecido inclusive se aproximou do local, no intuito de adquirir drogas, evadindo-se diante da presença dos milicianos.

O Auto de Apreensão de fls. 09/10 confirma que foram apreendidos com o Denunciado a droga, o numerário e os demais petrechos.

O Laudo de Constatação Prévia (fls. 13/15) e o Laudo de Exame Químico Toxicológico definitivo (fls. 59/61) revelaram resultado positivo para cocaína e maconha.

O Denunciado foi preso em flagrante delito (fls. 01), sendo posteriormente convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 36/39).

O Boletim de Ocorrência encontra-se encartado às fls. 06/08.

Auto de Exibição e Apreensão às fls. 09/10.

Às fls. 13/15 consta o Laudo Pericial de Constatação Prévia de Entorpecente e, às fls. 59/61, o Laudo de Exame Químico Toxicológico.

A Denúncia foi oferecida às fls. 68/69.

O réu foi notificado (fls. 83), tendo apresentado defesa prévia às fls. 88/94.

Foi juntado aos autos o Laudo de exame grafotécnico do manuscrito apreendido (fls. 103/108).

A denúncia foi recebida às fls. 111/113 e o réu citado (fls. 142).

Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada em 30.06.2022, em ambiente virtual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fls. 157/159).

Na mesma oportunidade, o Ministério Público apresentou suas alegações finais orais pleiteando a procedência parcial da ação, com a desclassificação do delito vazado na denúncia para aquele previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, requerendo, ainda, a revogação da prisão preventiva do réu, a qual foi deferida, expedindo-se alvará de soltura em favor do acusado.

A D. Defesa apresentou alegações finais às fls. 170/176 pugnando pela absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para o previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, formulando, ainda, outros requerimentos.

É o relatório.
Decido.

A hipótese é de desclassificação da conduta.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito

(fls. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10), pelo Laudo Pericial de Constatação Provisória (fls. 13/15), pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 59/61), bem como pelas provas orais colhidas.

Com efeito, o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10) indicou que foram apreendidos com o réu 09 (nove) porções de maconha, com 23,39 gramas e 03 (três) pedras de crack, pesando 5,62 gramas, sendo que o Laudo de Constatação Prévia de fls. 13/15 e o Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 59/61 revelaram resultado positivo para as referidas substâncias.

Não verifico, todavia, provas suficientes para afirmar que as substâncias entorpecentes teriam como destinação a mercancia ilícita.

As testemunhas, policiais civis, Cristiano Araújo de Moura e Fauzer Borges Batista, em depoimentos prestados perante este Juízo, relataram que receberam informações de que o réu José Felipe, "vulgo "Fedô", estaria no local dos fatos realizando tráfico de drogas. Foram até o local e lá chegando, a residência era do tipo "invadida", conforme, inclusive, relato de alguns populares, e foram pelo réu recepcionados, tendo este franqueado a entrada da equipe policial. Na posse do réu foram localizadas nove trouxas de maconha, três pedras de crack, uma quantia de 121 reais e um aparelho celular. Nas buscas na residência foram localizadas uma balança e algumas anotações de tráfico. O acusado informalmente confessou que de fato estaria realizando a mercancia de entorpecente naquele local, porém, na delegacia mudou sua versão alegando que é usuário de maconha e pedra e que a balança servia para pesar a maconha que era consumida e que as anotações teriam sido deixadas em sua residência por terceiros. Que durante os trabalhos chegou ao local uma pessoa interessada em adquirir drogas, mas percebendo a presença policial, se evadiu do local, não sendo possível a sua abordagem.

O réu, por sua vez interrogado, confirmou a propriedade das drogas apreendidas, negando, contudo, que estas se destinavam à comercialização, alegando tê-las adquirido para uso próprio. Aduziu que o local dos fatos se trata de ponto de tráfico e que foi até o local para adquirir drogas e que, enquanto esperava que lhe trouxessem a quantidade pedida de entorpecente, foi abordado pelos policiais que o prenderam. Que o terceiro que chegou ao local e saiu em seguida ao ver os policiais se trata da pessoa de quem estava adquirindo as drogas, que as anotações encontradas não lhe pertencem e já estavam no imóvel, negando residir no local e, ainda, que o dinheiro apreendido era seu e seria usado para comprar a droga.

Há, é certo, circunstância que ensejam suspeitas, como o fato de o réu ter sido abordado na posse das drogas apreendidas, em local afamado por se tratar de ponto de tráfico de entorpecentes.

Contudo, não se tem notícias de que os policiais militares tenham visualizado algum ato ou movimento feito pelo acusado que denotasse seguramente a venda de drogas por ele, podendo, por certo, estar no local apenas na qualidade de comprador, não se mostrando absurda sua versão.

Nesse sentido, aliás, as considerações feitas pelo Ministério Público: "A versão dada pelo réu não é absurda de que teria se dirigido ao local dos fatos para aquisição do entorpecente e que ali aguardava a vinda de mais entorpecente. É também dos autos, sem qualquer controvérsia, que a droga apreendida é apenas aquela que estava na posse do réu. É também dos autos, de forma até confirmada pelos policiais civis, que o local é uma residência invadida, portanto, sem morador certo. Logo, ainda que haja fundadas suspeitas que José Felipe Carriel estaria ali realizando a mercancia ilícita de entorpecentes, não logrou este Promotor de Justiça comprovar a culpa do réu acima da dúvida razoável, posto que a versão por ele dada não é de todo absurdo."

No mais, as quantidades de drogas apreendidas com o réu não são de todo incompatíveis com o uso próprio e nem se verifica que este carecesse de recursos para justificar a compra das drogas.

Por fim, as supostas anotações de contabilidade da venda das drogas não são atribuíveis ao réu, eis que o laudo de exame grafotécnico afastou tal possibilidade, concluindo que: "Os lançamentos manuscritos questionados constantes da peça de exame, não se identificam com os padrões de confronto oferecidos à perícia em nome de JOSÉ FELIPE CARRIEL, não sendo constatados elementos de convergência de características gráficas que permitissem atribuir a este punho, a autoria de tais lançamentos, consoante material gráfico apresentado."

Nessa ótica, carecendo-se de prova segura da traficância ou, ao menos, existindo dúvidas sobre a efetiva destinação das drogas apreendidas, constatando tratar-se apenas de usuário, impõe-se a desclassificação do delito para a conduta tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Quanto à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, são aquelas normais à espécie.

Em que pese o acusado ostentar maus antecedentes (fls. 32/33), verifico que se referem a crimes patrimoniais, não havendo indícios de envolvimento anterior com o tráfico.

No mais, embora tenha sido denunciado por crime anterior de porte de drogas para uso pessoal - processo 1508265-50.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí (fls. 32 e 122/123), não há informações quanto a eventual condenação definitiva.

Sendo assim e, considerando-se o tempo em que ficou preso por este processo, entendendo cabível e mais adequada à hipótese, a aplicação ao réu da pena de ADVERTÊNCIA VERBAL.

Destarte, atendidos os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como considerando-se as circunstâncias acima apontadas para a dosagem da sanção, aplico ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos da droga (artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, DESCLASSIFICO a conduta tipificada na denúncia no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para a descrita no artigo 28, caput, da referida lei e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR JOSÉ FELIPE CARRIEL pela prática do crime descrito no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência (art. 28, I, Lei 11.343/2006).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, ainda após o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para a designação de audiência de advertência.

P.I.C.

Santa Branca, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA